

1504458-06.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Humberto Isaias Gonçalves Rios

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÉSSICA GABRIELI FERREIRA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Humberto Isaias Gonçalves Rios

Vistos.

ALEX APARECIDO DE FARIA e JÉSSICA GABRIELI FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504458-06.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504458-06.2022.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÉSSICA GABRIELI FERREIRA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Humberto Isaias Gonçalves Rios

Vistos.

ALEX APARECIDO DE FARIA e JÉSSICA GABRIELI FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4.º, incisos II e IV, e 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de maio de 2022, por volta das 14h30, ou seja, em estado de calamidade pública, do interior de um "motorhome" que estava estacionado na Rua Carlos Anselmo, defronte ao numeral 301, Jd. Santa Julia, nesta cidade, agindo em de comum

acordo e identidade de propósitos entre si, um aderindo à vontade do outro, subtraíram, para si, mediante escalada, 01 (um) monitor de computador, marca Samsung, 20 polegadas; 01 (um) rádio, marca Pioneer; 01 (uma) lanterna, marca B-Max; 01 (um) pen drive, marca Kingston, 16 GB; 01 (um) lampião de led, marca Provgreen; 01 (uma) frigideira, marca Nigro; 01 (uma) panela de ferro, sem marca; 01 (um) cobertor, sem marca aparente, bens esses descritos e avaliados a fls. 93/94, no valor total de R\$950,00 (novecentos e cinquenta reais), pertencentes a vítima identificada.

Os réus foram presos em flagrante delito (fls. 01/02). A prisão em flagrante do ré Alex foi convertida em prisão preventiva, sendo concedida liberdade provisória em favor da ré Jéssica, com medida cautelar (fls. 73/77).

Recebida a denúncia (fls. 110/11), os réus foram citados (fls. 126/ e 128) e ofereceram resposta à acusação (fls. 139/142).

Após a apresentação de defesa prévia, por decisão de fls. 149/150 foi mantido o recebimento da denúncia, deferido o benefício da justiça gratuita e indeferida a liberdade provisória para o réu Alex.

Na audiência de instrução e julgamento, foi colhida a prova testemunhal, sendo, ao final, interrogados os réus (fls. 177 e ss. - mídia).

Após, as partes apresentaram alegações finais, pronunciando-se o Ministério Público pela condenação dos réus nos termos da denúncia. No que tange à dosimetria da pena, postulou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante de duas qualificadoras (escalada e concurso de agentes); com o aumento em razão da prática delitiva durante a calamidade pública; o reconhecimento da reincidência específica em relação ao réu Alex para agravar a pena-base, além do regime fechado para fins de cumprimento da pena pelo mesmo; fixação do regime aberto com substituição para o cumprimento pela ré Jéssica (fls. 178/180).

O Dr. Defensor Público, por sua vez, requereu a absolvição alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou, em caso de condenação, a desconsideração da agravante de calamidade pública, por ausência de nexo de causalidade; a fixação da pena-base no mínimo legal, a consideração da atenuante da menoridade relativa com relação a ré Jéssica, fixando-se o regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da pena (180/181).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência de fls. 13/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 25/26, laudo pericial do local (fls. 131/137), assim como pela prova oral.

A autoria também foi comprovada nos autos.

A vítima Gilberto Bernardo Ferraz declarou que se ausentou de sua residência durante o período da tarde, quando, ao retornar, avistou que a polícia em frente ao seu veículo "motorhome", informando acerca dos bens furtados do seu interior, recuperados parcialmente; que parte do painel, um aparelho de CD não foi recuperado; que danificaram o veículo forçando a janela, que apresentou marcas de faca, sendo consertado facilmente; que deduz que saíram pela porta, que se abre por dentro; que lhe foi informado que havia uma mulher com um cachorro "observando" do lado de fora. Indagado, estimou o prejuízo em R\$2.000,00 e que um vizinho quem presenciou o "casal" réus praticando o delito, tendo inclusive os seguido, repassando posteriormente as características dos réus à polícia que, em diligência, recuperaram os bens de sua titularidade (fls. 06 e 177/181 - mídia: 30'').

Os policiais, André Pires de Almeida e Alexandre Luiz Sgarbossa, ouvidos em juízo, ratificaram o quanto narrado na fase extrajudicial (fls. 03/04 e 05), relatando que no dia dos fatos, foram acionados para atendimento da denúncia de furto, ocasião em que foram até o local, onde foram informados por uma vizinha que, através de um grupo de whatsapp continha a informação que duas pessoas com um cachorro, estavam praticando o delito, onde a mulher observava do lado de fora do veículo, enquanto o homem quem adentrou no mesmo; que eles teriam se dirigido para o bairro Yolanda Ópice, com uma televisão e um cobertor da cor verde. Ato contínuo, saíram em diligência, avistando os réus na companhia de um cachorro, abordando a ré com um monitor de vinte polegadas, e o réu, com um cobertor verde envolto de vários

objetos, dentre eles, uma frigideira e um lampião, etc., os quais foram reconhecidos pela vítima, com exceção de uma faca e um alicate. Disseram que os réus negaram a prática do delito, afirmando que os bens foram encontrados pela rua (fls. 177/181 – mídia: 7' e 11', respectivamente).

Ouvido durante lavratura do auto de prisão em flagrante delito, os réus negaram a prática do delito imputado, esclarecendo que os bens foram encontrados pela rua (fls. 07 e 08). Em juízo, a ré Jéssica se manteve em silêncio (fls. 177/181 – mídia: 23'30''); enquanto o réu Alex continuou negando o furto imputado, reafirmando ter encontrado os bens dentro de uma “trouxa enrolada em uma coberta verde” no mato em frente à casa de uma senhora que lhe deu comida, que se situa ao lado do trilho do trem; que não tem conhecimento acerca do veículo e da vítima e que não possui inimigos, desconhecendo os motivos da imputação em seu desfavor. Declarou que quando se apossaram dos bens, várias pessoas estavam nas proximidades (177/181 – mídia: 14'40'').

Com efeito, a prova da autoria e da materialidade do delito é sólida, estribando-se na prova oral. Os depoimentos das testemunhas e da vítima, que não possuem qualquer motivo para acusar um inocente, não deixam quaisquer dúvidas de que os réus participaram do furto, ambos na posse da res, além de terem sido flagrados juntos “dois quarteirões de distância do local dos fatos, e próximo à linha férrea” (fl. 03), com os bens subtraídos, anteriormente descritos. Não tendo a vítima do furto outro interesse no resultado do processo senão a punição do verdadeiro culpado, constitui prova relevante, que não se pode desconsiderar. Não houve demonstração de que a vítima tivesse qualquer motivo lógico para atribuir falsamente aos réus a autoria dos fatos, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia.

As provas colhidas são suficientes para a condenação dos réus. O conjunto probatório autoriza concluir a autoria do crime por parte dos denunciados, pois a vítima afirmou que foi informada expressamente por um de seus vizinhos que os seguiu, sobre um casal que, na companhia de um cachorro, praticaram o furto, permanecendo a mulher e o cão do lado de fora do seu “motor home” estacionado em frente a sua residência, enquanto o homem teria adentrado pela janela e subtraído vários pertences. Tais versões foram corroboradas pelas alegações dos policiais, que informados das características repassadas e bens subtraídos, depararam-se com os réus na posse dos mesmos na forma em que descritos (reconhecidos pela vítima), juntamente com uma faca e um alicate na posse do réu Alex, asseverando ainda mais o fato perpetrado, através da utilização desses instrumentos para o seu ingresso no veículo pela janela do motorista (laudos de fls. 101/105 e 131/137), em que “constatou-se que o acesso ao interior do motorhome ocorrera provavelmente através da janela do motorista, que era vedada internamente por um trinco. A janela encontrava-se aberta e com marcas de atritamento na lateral metálica. O arrombamento aparenta ter se dado pelo emprego de força muscular, com instrumento aplicado à guisa de alavanca, orientado de fora para dentro do veículo.” (fl. 134), ocorrendo, pois, a entrada clandestina do agente para a prática do delito.

Todas as circunstâncias que envolveram o delito conduzem a um juízo de certeza a respeito da efetiva atuação dos réus no furto apurado nestes autos.

Sobre o tema, ressalte-se que “Nos crimes contra o patrimônio, a recuperação do bem subtraído não pode ser admitida como causa da atipicidade da conduta do agente. Isso porque os crimes patrimoniais ficam tipificados pelo assenhoreamento do bem de valor juridicamente relevante, animado pela intenção dolosa do agente, evidenciando sua culpabilidade no violar o ordenamento jurídico-social” (RT 704/361).

Noutro vértice, não há dúvidas de que o crime atingiu a sua consumação, afinal, os denunciados foram presos após a realização do furto já em outro local, no caso nas imediações do veículo da vítima, sendo surpreendidos pelos policiais com os pertences desta (fls. 93/94 – avaliados em R\$950,00), demonstrando nitidamente a passagem de ambos os réus pelo local dos fatos momentos antes da abordagem, que foi avistada por um dos informantes da vítima, asseverando ainda mais a fragilidade das negativas apresentadas pelos réus e pela defesa. Justamente por isso é inviável a absolvição sugerida.

No mais, registre-se que, atualmente, a teoria adotada é a da inversão da posse ou

amotio, segundo a qual o crime se consuma no momento da cessação da clandestinidade, independentemente do exercício de posse mansa e pacífica. A questão, a propósito, restou pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSO E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2.º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.” (STJ, REsp nº 1.524.450/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

De outro canto, as qualificadoras também ficaram demonstradas. É incontroverso que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, sendo o réu Alex visto e preso junto com a outra denunciada, Jéssica, evidenciando-se a ação conjunta pelo conjunto probatório. Do mesmo modo, perfeitamente delineada a qualificadora da escalada, que se configura pela utilização de via anormal para adentrar no local/veículo “motorhome” onde se vai realizar a subtração. Exige-se, para o seu reconhecimento, que o agente utilize instrumentos (escadas, cordas, etc.) ou atue com agilidade ou esforço incomum para vencer o obstáculo. Nesse sentido:

“A qualificadora da escalada supõe o ingresso no local do furto por via anormal e com emprego de meios artificiais, particular agilidade, ou esforço sensível, reveladores da obstinação em vencer as cautelas postas para a defesa do patrimônio e da maior capacidade do agente para delinquir, a reclamar resposta penal mais severa” (RT 600/361).

Na hipótese dos autos, denota-se que a prova pericial corroborou que o ingresso ocorreu mediante escalada, atestando a existência de sinais com ela compatíveis, já que a janela do motorista do veículo furtado, “encontrava-se aberta e com marcas de atritamento na lateral metálica” (fl. 134). Ademais, em consonância com o relato da vítima, o alicate e a faca encontradas por ocasião da abordagem (fls. 104/105), não guarneciam os seus pertences subtraídos, asseverando a utilização dos mesmos pelo réu para o acesso através de escalada.

Por outro lado, entendo não estar presente a agravante genérica de caráter objetivo, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, uma vez que não ficou estabelecido o nexo de causalidade entre a calamidade mencionada pela denúncia e o fato criminoso nela descrito.

Portanto, de rigor a condenação dos réus, pelo delito de furto, qualificado pelo concurso de agentes e mediante escalada (§4º, II e IV, 155, CP).

Passo a dosar a pena a ser imposta aos réus.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 e 68, do Código Penal, observa-se a primariedade da ré Jéssica (fls. 70/72), enquanto o réu Alex ostenta maus antecedentes decorrentes de condenações definitivas (fls. 36/68). Ademais, considerando a existência de duas qualificadoras no furto, uma delas deve ser valorada como circunstância judicial desfavorável. Por tais razões, para o réu Alex: fixo a pena-base 2/5 (dois quintos) acima do mínimo legal, alcançando o patamar de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa (art. 49, “caput”, CP); para a ré Jéssica: fixo a pena-base 1/4 (um quarto) acima do mínimo-legal, alcançando o patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-

multa (art. 49, "caput", CP), ambos no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1.º, CP), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (art. 49, § 2.º, CP), em atenção à situação econômica dos réus (art. 60, "caput", CP).

Na segunda fase de aplicação da pena, deixo de considerar a reincidência do réu Alex para evitar o "bis in idem", uma vez que suas condenações anteriores já foram consideradas como maus antecedentes na primeira fase, permanecendo a pena anteriormente fixada. Por outro lado, reconheço a circunstância atenuante da menoridade da ré Jéssica, menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (fl. 34), de modo a reduzir a sua a pena para 02 (dois) anos e 01 (hum) mês de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há outras causas de aumento ou de diminuição, tornando-se definitiva estas reprimendas.

Com relação ao réu Alex: O regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado, haja vista a reincidência do réu, evidenciando-se, ainda, ser contumaz na prática de delitos contra o patrimônio (fls. 36/68). Estas mesmas circunstâncias judiciais indicam que o réu Alex não faz jus nem à substituição nem à suspensão condicional da pena (CP, art. 44, e 77).

Outrossim, o sentenciado Alex respondeu aos atos do processo recluso e assim deve permanecer, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a manutenção da segregação cautelar (fls. 149/150), não se mostra adequada a soltura depois da condenação em juízo de primeiro grau. A prisão é indispensável para garantia da ordem pública, inclusive, vez que a possibilidade de reiteração delitiva se mostrou patente.

A exigência judicial de permanecer o réu recolhido à prisão está calcada no artigo 313, inciso II, do CPP (reincidente em crime doloso), além dos motivos constantes do artigo 312, do mesmo Código, notadamente a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como por força do artigo 5º, LXI e 93, IX, ambos da Constituição Federal, não havendo, portanto, ofensa à garantia da presunção de inocência. Tal conclusão também se encontra em consonância com os ensinamentos do i. Guilherme de Souza Nucci em "Código de Processo Penal Comentado", 16ª edição, Editora RT, página 922, a saber: "Aliás, se o réu aguardou o deslinde da instrução criminal preso cautelarmente, sem haver qualquer alteração fática, inexiste motivo para soltá-lo justamente quando sentença condenatória é proferida".

Com relação a ré Jéssica: O regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto. A ré atende a todas as condições objetivas e subjetivas insertas nos incisos do art. 44 do Código Penal, à vista da primariedade e quantidade da pena, exsurgindo-lhe direito subjetivo à substituição.

Desta forma, substituo a pena privativa de liberdade da ré Jéssica por prestação pecuniária consistente no pagamento, a uma entidade pública ou privada de relevante interesse social a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal, da quantia equivalente a um salário mínimo nacional vigente à época do efetivo pagamento; bem como pela prestação de serviços à comunidade, por tempo igual previsto na pena privativa de liberdade, também a critério do Juízo da Execução Penal. Anote-se que a substituição se operou por duas restritivas de direitos, porquanto a pena privativa aplicada foi superior a um ano (artigo 44, § 2.º, do Código Penal).

Frise-se, ademais, que em caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, o regime para cumprimento da pena privativa de liberdade, é o aberto.

Por derradeiro, em razão da substituição aplicada, poderá a ré Jéssica recorrer da sentença em liberdade, como já se encontra (fls. 85/87).

Não há indenização a ser arbitrada nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, até porque não houve pedido formal a respeito.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e, em consequência, condeno: ALEX APARECIDO DE FARIA, à pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, em regime FECHADO, e ao pagamento de 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, considerando-se suas condições financeiras, com os reajustes legais; e JÉSSICA GABRIELI FERREIRA, à pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS E 01 (HUM) MÊS DE RECLUSÃO, em regime ABERTO, e ao

pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, considerando-se suas condições financeiras, com os reajustes legais, ambos por incursos no artigo 155, § 4.º, incisos II e IV do Código Penal, operada a substituição da pena privativa de liberdade com relação à ré Jéssica, conforme exposto na fundamentação.

Recomende-se o réu Alex na prisão onde se encontra.

Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, o regime para cumprimento da pena privativa de liberdade da ré Jéssica é o ABERTO.

Deixo de condenar os réus no pagamento das custas processuais, vez que beneficiários da assistência judiciária gratuita (fls. 149/150).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

Ciência ao M.P.

P.I.C.

Araraquara, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA